

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2644/2541

นาง สุพร พิพัฒน์ เสรี ธรรม
บริษัท เมย์ ซอง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 465, มาตรา 466, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 240

ขณะที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างรั้วพินาท จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 172539 พร้อมบ้านเลขที่ 123/79 และรั้วพินาทจากจำเลยที่ 2 ไว้แล้วและขณะนั้นโจทก์ยังไม่ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 จากจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 อยู่ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างรั้วพินาทลงในที่ดินที่จำเลยที่ 2 มีสิทธิตาม สัญญาจะซื้อจะขาย แม้จะรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 ก็เป็นการโต้แย้งกันระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะว่ากล่าวแก่กัน การสร้างรั้วพินาทของจำเลยที่ 1 หาได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ไม่จำเลยที่ 1 จึงไม่ได้กระทำละเมิดหรือโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างขึ้นมอลอย ๆ ว่าจำเลยที่ 2 มีสิทธิฟ้อง เรียกร้องบังคับให้จำเลยที่ 1 รื้อรั้วพินาทหรือใช้ราคาที่ดินได้ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการที่จำเลยที่ 1 สร้างรั้วพินาทรูกล้ำที่ดินของจำเลยที่ 2 ที่โจทก์ได้รับโอนมาจำเลยที่ 1 ได้กระทำโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 2 หรือเป็นการโต้แย้งสิทธิจำเลยที่ 2 อันจะก่อให้เกิดสิทธิฟ้องร้องแต่เป็นเรื่องที่โจทก์คาดการณ์ขึ้นเอง โจทก์จึงอ้างสิทธิการรับโอนสิทธิและหน้าที่ของจำเลยที่ 2 มาเป็นเหตุฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบละเมิดหาได้ไม่ การที่จำเลยที่ 1 สร้างรั้วพินาทรูกล้ำเข้าไปในที่ดินของ

จำเลยที่ 2 โดยมีได้กระทำละเมิดต่อจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 2 ในฐานะที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในขณะที่จำเลยที่ 1 สร้างรั้วพินาทรุกกล้าเข้ามา จำเลยที่ 2 จึงไม่อาจจะเป็นผู้กระทำละเมิดเกี่ยวกับการสร้างรั้วพินาทรุกกล้าดังกล่าวต่อผู้อื่นใดรวมทั้งโจทก์ได้ ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 3 รับโอนรั้วพินาทจากจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 จึงไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ ที่รับโอนมาเพื่อรับผิดชอบต่อโจทก์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 240 บัญญัติให้ศาลอุทธรณ์มีอำนาจที่จะวินิจฉัยคดีโดยเพียงแค่พิจารณาฟ้องอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ เอกสารและหลักฐานทั้งปวงในสำนวนความซึ่งศาลชั้นต้นส่งขึ้นมาเป็นสำคัญก่อน แล้วจึงพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนจึงจะวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินได้ ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่าจำเลยที่ 2 กับโจทก์ทำสัญญาซื้อขายยกแปลงหรือไม่ แล้ววินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 กับโจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ในสัญญา ไม่ใช่เป็นการขายยกแปลง โจทก์และจำเลยที่ 2 ต่างมิได้อุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ ข้อเท็จจริงจึงต้องพึงเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 กับโจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ในสัญญาการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 กับโจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดพิพาทเป็นการขายยกแปลงกัน จึงเป็นการวินิจฉัยไม่ตรงประเด็น ขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 240 และเมื่อตามสัญญาซื้อขายระบุว่าซื้อขายที่ดินโฉนดพิพาทซึ่งระบุเนื้อที่ไว้จำนวน 15 ตารางวา แต่ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวถูกรั้วพินาทรุกกล้าเข้าไปถึง 6 ตารางวาเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนเนื้อที่ที่ตกลงซื้อขายกัน จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบในส่วนที่ส่งมอบที่ดินขาดตกบกพร่องนั้นต่อโจทก์ ตามราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามเนื้อที่ที่ส่งมอบขาดไปเท่านั้นแต่เมื่อโจทก์ยังมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จำเลยที่ 2 ส่งมอบขาดไปดังกล่าวโจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าที่ดินตามราคาที่ดินที่โจทก์กำหนดในส่วนที่มีได้เป็นของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 เนื้อที่ 15 ตารางวา จาก จำเลยที่ 2 ต่อมาโจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดที่ดินดังกล่าว ปรากฏว่า ได้มีรั้วคอนกรีตซึ่งล้อมรอบบ้านเลขที่ 123/79 ของจำเลยที่ 3 รุกล้ำเข้ามาในที่ดิน ของโจทก์ด้านทิศเหนือ คิดเป็นเนื้อที่กว้าง 1.60 เมตร ยาว 15 เมตร โจทก์ได้แจ้งให้ จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในเนื้อที่ที่ดินที่ขาดหายไปหรือดำเนินการให้จำเลยที่ 3 รื้อรั้วคอนกรีต ออกไปจากที่ดินของโจทก์ จำเลยที่ 2 เพิกเฉย โจทก์จึงได้แจ้งให้จำเลยที่ 3 รื้อรั้ว คอนกรีตหรือใช้ค่าที่ดิน จำเลยที่ 3 เพิกเฉย จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทจำกัดดำเนินการ จัดสรรบ้านและที่ดินขายให้แก่บุคคลภายนอกทั่ว ๆ ไปบ้านเลขที่ 123/79 และรั้ว คอนกรีตดังกล่าวข้างต้นจำเลยที่ 1 เป็นผู้ก่อสร้างและทำสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่ จำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้ขายสิทธิตามสัญญาดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 จึงได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 3 ขณะที่จำเลยที่ 1 สร้างรั้ว คอนกรีตและตกลงขายให้แก่จำเลยที่ 2 ก็ดี ขณะที่จำเลยที่ 2 ตกลงขายสิทธิตาม สัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวข้างต้นให้แก่จำเลยที่ 3 ก็ดี และขณะที่จำเลยที่ 3 รับโอน กรรมสิทธิ์บ้านดังกล่าวและที่ดินก็ดี จำเลยทั้งสามได้ทราบอยู่แล้วว่ารั้วคอนกรีตได้ รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ดังกล่าวข้างต้น โจทก์ได้ขอให้จำเลยที่ 1 รื้อรั้ว คอนกรีตออกไปหรือชดเชยราคาที่ดินแก่โจทก์จำเลยที่ 1 เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลย ทั้งสามร่วมกันรื้อรั้วคอนกรีตซึ่งรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ดังกล่าวออกไปจาก ที่ดินของโจทก์หากจำเลยทั้งสามไม่รื้อ โจทก์ขอริบเองโดยให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน ออกค่าใช้จ่ายหากไม่สามารถบังคับได้ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าที่ดินตารางวา ละ 30,000 บาท รวม 6 ตารางวา เป็นเงิน 180,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2534 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยทั้งสามเสียค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอากรใน การรังวัดแบ่งแยกและการโอน และโจทก์ได้เงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดให้เจ้าพนักงาน

ที่ดินจำนวน 10,000 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินดังกล่าวให้โจทก์ด้วย กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์อีกวันละ 500 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะส่งมอบที่ดินคืนให้โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า เดิมจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านเลขที่ 123/79 ตามฟ้องพร้อมที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 เมื่อได้ทำสัญญากันแล้วจำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างบ้านดังกล่าวพร้อมรั้วคอนกรีตซึ่งในขณะนั้นที่ดินของโจทก์ตามฟ้องยังเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 อยู่ จำเลยที่ 2 ไม่ได้หักทวงว่าจำเลยที่ 1 สร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยที่ 2 ต่อมาเมื่อจำเลยที่ 1 สร้างบ้านดังกล่าวและรั้วคอนกรีตเสร็จแล้ว จำเลยที่ 2 ได้ตกลงโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวข้างต้นให้แก่จำเลยที่ 3 โดยให้จำเลยที่ 1 โอนบ้านดังกล่าวพร้อมที่ดินให้แก่จำเลยที่ 3 และในระหว่างนั้นจำเลยที่ 2 ได้ขายที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ และจำเลยที่ 1 ไม่ได้สร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินตามฟ้องของโจทก์ จำเลยที่ 1 กับโจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์กัน และจำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์ ขณะฟ้องคดีจำเลยที่ 1 ไม่ใช่เจ้าของบ้านดังกล่าวพร้อมที่ดิน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ขายที่ดินพิพาทตามฟ้องให้โจทก์ทั้งแปลงมิได้ตกลงขายกันตามจำนวนเนื้อที่ดินในโฉนด ขณะที่จำเลยที่ 2 ตกลงขายบ้านเลขที่ 123/79 ตามฟ้องพร้อมที่ดินให้จำเลยที่ 3 และขณะที่จำเลยที่ 3 รับโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินดังกล่าวนั้นจำเลยที่ 2 ไม่ทราบว่ามีรั้วคอนกรีตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินพิพาทตามฟ้องของโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้สร้างรั้วคอนกรีตดังกล่าว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทตามฟ้องขณะที่จำเลยที่ 3
ซื้อบ้านเลขที่ 123/79 ตามฟ้องพร้อมที่ดินได้มีรั้วบ้านดังกล่าวซึ่งเป็นรั้วคอนกรีตอยู่
แล้ว จำเลยที่ 3 ไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าจำเลยที่ 1 ดำเนินธุรกิจการ
จัดสรรที่ดินและปลูกสร้างบ้านและทาวน์เฮาส์ขาย จำเลยที่ 2 ได้ซื้อที่ดินและทาวน์
เฮาส์จากจำเลยที่ 1 หลายแปลง ต่อมาวันที่ 21 มีนาคม 2534 จำเลยที่ 2 ได้ขาย
ที่ดินดังกล่าวจำนวน 4 แปลง เนื้อที่ตามโฉนดแปลงละ 15 ตารางวาละ รวมเนื้อที่
60 ตารางวาแก่โจทก์ที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 เป็นแปลงหนึ่งของที่ดินที่โจทก์ซื้อจาก
จำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 3 ซื้อที่ดินและทาวน์เฮาส์เลขที่ 123/79 ซึ่งอยู่ติดที่ดินโฉนด
เลขที่ 86786ด้านทิศเหนือจากจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2534ซึ่งเป็นเวลา
ภายหลังที่โจทก์ซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 2 แล้วขณะที่จำเลยที่ 3 ซื้อที่ดินและทาวน์เฮาส์
จากจำเลยที่ 2 นั้น ได้มีการก่อสร้างรั้วพิพาทไว้แล้วซึ่งเป็นรั้วที่จำเลยที่ 1 ปลูกสร้าง
ตามโครงการจัดสรรที่ดินและปลูกบ้านขายหลังจากโจทก์ซื้อที่ดินแล้วต่อมาได้มีการ
รังวัดตรวจสอบแนวเขต ปรากฏว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 ของโจทก์เนื้อที่ดินขาย
หายไปประมาณ 6 ตารางวา

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามต้องรับผิดชอบต่อโจทก์
หรือไม่เพียงใด โจทก์ฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 1 ว่าขณะจำเลยที่ 1 ก่อสร้างรั้วรูกล้ำ
เข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 นั้นเจ้าของที่ดินขณะนั้นคือจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยที่

2 ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกร้องบังคับจำเลยที่ 1 ให้รื้อรื้อพิพาทหรือใช้ราคาที่ดินได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากจำเลยที่ 2 โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน โจทก์ย่อมรับโอนสิทธิและหน้าที่ของจำเลยที่ 2 ที่จำเลยที่ 2 มีต่อจำเลยที่ 1 ดังกล่าวนั้นด้วย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ได้นั้นเห็นว่า ขณะที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างรื้อพิพาท จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 172539 พร้อมบ้านเลขที่ 123/79 และรื้อพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 ไว้และขณะนั้นโจทก์ยังไม่ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 จากจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 อยู่ฉะนั้น การที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างรื้อพิพาทลงในที่ดินที่จำเลยที่ 2 มีสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขาย แม้จะรุกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 ก็เป็นการโต้แย้งกันระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะว่ากล่าวแก่กันการสร้างรื้อพิพาทของจำเลยที่ 1 หาได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ไม่ จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิดหรือโต้แย้งสิทธิของโจทก์แต่อย่างใด

ส่วนที่โจทก์อ้างว่า เมื่อจำเลยที่ 1 สร้างรื้อพิพาทรุกล้ำที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 ของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกร้องบังคับจำเลยที่ 1 ให้รื้อรื้อหรือใช้ราคาที่ดินได้ เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 จากจำเลยที่ 2 มาแล้ว โจทก์ย่อมรับโอนสิทธิและหน้าที่ของจำเลยที่ 2 ที่จำเลยที่ 2 มีต่อจำเลยที่ 1 ดังกล่าวนั้นด้วย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ได้นั้นเห็นว่า โจทก์ได้กล่าวอ้างขึ้นมอลอย ๆ ว่า จำเลยที่ 2 มีสิทธิฟ้องเรียกร้องบังคับให้จำเลยที่ 1 รื้อรื้อพิพาทหรือใช้ราคาที่ดินได้ โดยไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการที่จำเลยที่ 1 สร้างรื้อพิพาทรุกล้ำที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 ของจำเลยที่ 2 ได้กระทำโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อจำเลยที่ 2 หรือเป็นการโต้แย้งสิทธิจำเลยที่ 2 อันจะก่อให้เกิดสิทธิฟ้องร้องแต่ประการใดแต่เป็นเรื่องที่โจทก์คาดการณ์ขึ้นเอง โจทก์จึงอ้างสิทธิการรับสิทธิและหน้าที่ของจำเลยที่ 2 มาเป็นเหตุฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบละเมิดตามฟ้องหาได้ไม่

ที่โจทก์ฎีกาในส่วนที่ให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบโจทก์ในฐานะเป็นผู้รับโอนรั้ว
พิพาทจากจำเลยที่ 2 ด้วยนั้น เห็นว่าดังที่โจทก์วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่าการที่จำเลยที่ 1
สร้างรั้วพิพาทรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 นั้นจำเลยที่ 1 มิได้กระทำ
ละเมิดต่อจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 2 ในฐานะที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
86786 ในขณะที่จำเลยที่ 1 สร้างรั้วพิพาทรูกล้ำเข้ามาจำเลยที่ 2 จึงไม่อาจจะเป็นผู้
กระทำละเมิดเกี่ยวกับการสร้างรั้วพิพาทรูกล้ำดังกล่าวต่อผู้อื่นใดรวมทั้งโจทก์ได้
ฉะนั้น เมื่อจำเลยที่ 3 รับโอนรั้วพิพาทจากจำเลยที่ 2 ก็ไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบ
ใดๆ ที่จำเลยที่ 3 รับโอนจากจำเลยที่ 2 มาเพื่อรับผิดชอบโจทก์ดังที่อ้าง

โจทก์ฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 หยิบยกเอา
ประเด็นข้อพิพาทที่ว่า จำเลยที่ 2 กับโจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินยกแปลงหรือไม่ ซึ่ง
ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับโจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ดินที่
ระบุไว้ในสัญญา ไม่ใช่เป็นการขายยกแปลงดังที่จำเลยที่ 2 ต่อสู้ โดยไม่มีคู่ความฝ่าย
ใดอุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์ขึ้นเป็นประเด็นในชั้นอุทธรณ์แต่อย่างใด ประเด็นในข้อนี้
จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัย
ว่าการซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เป็นการซื้อขายในลักษณะขายเป็น
แปลง ใดๆ ตามสภาพที่ปรากฏ เป็นการวินิจฉัยโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 240 บัญญัติให้
ศาลอุทธรณ์มีอำนาจที่จะวินิจฉัยคดีโดยเพียงแต่พิจารณาฟ้องอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์
เอกสารและหลักฐานทั้งปวงในสำนวนความซึ่งศาลชั้นต้นส่งขึ้นมาเป็นสำคัญก่อน
แล้วจึงพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนจึงจะวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินได้ ฉะนั้นเมื่อ
ศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า จำเลยที่ 2 กับโจทก์ทำสัญญาซื้อขายยกแปลง
หรือไม่ แล้ววินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 กับโจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ดิน
ที่ระบุไว้ในสัญญา ไม่ใช่เป็นการขายยกแปลง โจทก์และจำเลยที่ 2 ต่างมิได้อุทธรณ์
หรือแก้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ ข้อเท็จจริงจึงต้องพึงเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 กับโจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนี้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 กับโจทก์ ทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 เป็นการขายยกแปลงกัน จึงเป็นการวินิจฉัยไม่ตรงประเด็น เป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 240 ดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ ฉะนั้น ข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว จึงต้องฟังเป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 กับโจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ในสัญญา ไม่ใช่เป็นการขายยกแปลงดังที่จำเลยที่ 2 ต่อสู้ เมื่อตามสัญญาซื้อขายระบุว่า ซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 86786 ซึ่งระบุเนื้อที่ 15 ตารางวา แต่ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวถูกรื้อพิพาทชำระค่าเช่าเข้าไปถึง 6 ตารางวา เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนเนื้อที่ที่ตกลงซื้อขายกัน จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบในส่วนที่ส่งมอบที่ดินขาดตกบกพร่องนั้นต่อโจทก์ตามราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามเนื้อที่ที่ส่งมอบขาดไปจำนวน 6 ตารางวา เท่านั้น โจทก์ยังมีได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จำเลยที่ 2 ส่งมอบขาดไปดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าที่ดินตามราคาที่ดินที่โจทก์กำหนดในส่วนที่มีได้เป็นของโจทก์ตามฟ้องได้ สำหรับค่าเสียหายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทนั้น โจทก์เพียงแต่กล่าวอ้างมาในฟ้องลอย ๆ โดยไม่ได้นำเสนอแสดงให้เห็นว่า โจทก์ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร ส่วนไหนอันเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินดังที่อ้าง คดีฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายในส่วนนี้จริงตามฟ้อง จึงไม่กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินในส่วนที่จำเลยที่ 2 ส่งมอบที่ดินเนื้อที่ขาดไปจำนวน 6 ตารางวา คืบโดยคิดราคาตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.2 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินตามจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(อร่าม หุตาंगุร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อำนวย เต้พันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ